



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๑๗

ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๑๗ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๐๖ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๒) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

(๔) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

(๕) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๖) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

(๗) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงาน และลูกจ้างของ กฟผ.

H

(๘) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่ง หน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

ข้อ ๕ การจัดตั้งคณะกรรมการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบายและแผนการลงทุนของ กฟผ. งบประมาณประจำปีของ กฟผ. และแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือก่อกองกรอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ

(๒) เพื่อกลั่นกรองงานสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

(๓) เพื่อปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากคณะกรรมการ กฟผ. เว้นแต่งานที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้มอบให้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แล้ว

หมวด ๓ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๗ คน คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๓ คน และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออดีตผู้บริหาร กฟผ. ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป เป็นกรรมการเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๒ คน

ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุรั่วรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

- (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการ กฟผ.
- (๗) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.
- (๘) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- (๙) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการเงินการลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือด้านอื่นที่จำเป็น
- (๑๐) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้
- (๑๑) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- (๑) พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นโยบายและแผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของ กฟผ. ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.
 - (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายลงทุนและรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
 - (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือกลั่นกรองกรอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ กฟผ. กำหนด
 - (๔) กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟผ. รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - (๕) อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีวงเงินตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 - (๖) มีอำนาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น
 - (๗) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดให้มี ยกเลิก หรือปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ.
 - (๘) พิจารณาทบทวน หรือเสนอปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. เรื่องใดที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วง ให้ถือว่าเรื่องนั้นได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กฟผ.

หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นผู้แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) พ้นจากการเป็นกรรมการ กฟผ. ในกรณีแต่งตั้งจากกรรมการ กฟผ.
- (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ ๗
- (๓) ตาย
- (๔) ลาออก
- (๕) คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะลาออกก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๖

การประชุมและการรายงาน

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง องค์กรประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ โดยปกติอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม

ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องจัดให้มีรายงาน ดังต่อไปนี้

- (๑) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ยกเว้นเรื่องที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้รายงานคณะกรรมการ กฟผ. ทราบอย่างช้าในเดือนถัดไป
- (๒) เรื่องสำคัญเร่งด่วน และ/หรือมีผลกระทบต่อประชาชน ต้องรายงานคณะกรรมการ กฟผ. โดยทันที

หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๔

รับรองสำเนาถูกต้อง 
รับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ / ๐๕.๑๕ น.
แผนกจัดการงานสารบรรณ

